

Patent- und Markenrecht

Dr. Radwan Eskhita



Agenda

01

Patentrecht

Schutzgegenstand, Voraussetzungen, Anmeldeverfahren,
Schutzumfang und Dauer, praktische Fälle und Lösungen

02

Markenrecht

Schutzgegenstand, Voraussetzungen, Anmeldeverfahren,
Schutzumfang und Dauer, praktische Fälle und Lösungen

Lernziele dieser Vorlesung

Grundlagen verstehen

Fundierte Kenntnisse des Schweizer Patent- und Markenrechts erwerben und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Innovationsschutz verstehen

Unterscheidung treffen

Klare Abgrenzung zwischen Patentierbarkeit und Markenregistrierung sowie deren jeweiligen Anwendungsbereichen vornehmen können

Rechte und Pflichten kennen

Umfassende Kenntnis der Rechte und Pflichten von Patent- und Markeninhabern sowie deren Durchsetzungsmöglichkeiten

Internationaler Vergleich

Vergleichende Analyse mit internationalen und europäischen Patent- und Markensystemen durchführen können

Was ist ein Patent?

Definition

Ein Patent ist ein staatlich gewährtes Schutzrecht für **technische Erfindungen**. Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerblich zu nutzen und Dritte von der Nutzung auszuschliessen. Das Patent stellt ein zeitlich begrenztes Monopol dar, das im Gegenzug zur Offenlegung der Erfindung gewährt wird.

Zweck und Bedeutung

Patente fördern **Innovation** und technischen Fortschritt, indem sie Investitionen in Forschung und Entwicklung schützen. Sie bieten **wirksamen** Schutz vor Nachahmung und ermöglichen die wirtschaftliche Verwertung von Erfindungen. Gleichzeitig tragen sie durch die Offenlegungspflicht zur Verbreitung technischen Wissens bei.



Rechtliche Grundlagen des Patentrechts

Patentgesetz (PatG)

Art. 1 Abs. 1 PatG: "Für neue **gewerblich** anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt." Dies bildet die zentrale Grundlage des schweizerischen Patentschutzes und definiert die Grundvoraussetzungen für die Patentierbarkeit.

Patentverordnung (PatV)

Die Verordnung über die Erfindungspatente regelt die detaillierten Verfahrensabläufe, Formvorschriften und administrativen Aspekte der Patentanmeldung und -verwaltung beim Institut für Geistiges Eigentum (**IGE**).

Patentanwaltsgesetz (PAG)

Das Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte regelt die Zulassung, Pflichten und Rechte von Patentanwälten sowie deren Berufsausübung in der Schweiz.

Bundespatentgerichtsgesetz (PatGG)

Regelt die Organisation und Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für patentrechtliche Streitigkeiten und Beschwerden gegen Entscheidungen des IGE.

Schutzgegenstand des Patents

Was wird geschützt?

Ein Patent schützt **technische Erfindungen**, die dem Patentinhaber das exklusive Recht verschaffen, seine Erfindung gewerbsmässig zu nutzen und jede Verwendung durch Dritte zu verhindern.

Wichtig: Ein Patent wird ohne Gewähr erteilt und kann von Dritten angefochten werden. Der Schutz verhindert, dass die Erfindung von Dritten ohne Zustimmung des Inhabers wirtschaftlich genutzt oder weiterverkauft wird.

Produkte

Materielle Gegenstände wie Maschinen, Geräte, chemische Verbindungen, Materialien oder technische Vorrichtungen jeglicher Art

Verfahren

Technische Prozesse wie Herstellungsverfahren, Verarbeitungsmethoden oder Verfahren zur Datenverarbeitung mit technischem Bezug

Voraussetzungen für die Patentierbarkeit

1 Neuheit (Art. 7 PatG)

Die Erfindung darf vor dem Anmeldedatum **nicht** zum Stand der Technik gehören. Sie darf weder durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Bereits eine einzige öffentliche Präsentation kann die Neuheit zerstören.

2 Erfinderische Tätigkeit (Art. 1 Abs. 2 PatG)

Die Erfindung darf sich für einen Fachmann **nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben**. Es muss eine gewisse **Erfindungshöhe** vorliegen, die über das hinausgeht, was ein Durchschnittsfachmann mit seinem Fachwissen hätte entwickeln können.

3 Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 1 Abs. 1 PatG)

Die Erfindung muss auf irgendeinem **gewerblichen** Gebiet hergestellt oder benutzt werden können. Dies schliesst auch die Landwirtschaft ein. **Rein** theoretische oder wissenschaftliche Erkenntnisse **ohne** praktische Anwendungsmöglichkeit sind nicht patentierbar.

Praktische Beispiele patentierter Erfindungen

Erfolgreiche Patentanmeldungen aus verschiedenen Bereichen

Mechanische Erfindungen

- **Klettverschluss:** Erfunden von Georges de Mestral, patentiert 1955 – revolutionierte Befestigungssysteme
- **Smartphone-Technologie:** Patente für Touchscreens, Akkutechnologie oder Kamerasysteme (z.B. zahlreiche Apple-Patente)
- **Medizinische Geräte:** Herzschrittmacher, Insulinpumpen oder chirurgische Instrumente

Verfahrenspatente

- **Herstellungsverfahren:** Neue Verfahren zur Herstellung von Solarzellen mit höherem Wirkungsgrad
- **Datenverarbeitung:** Algorithmen zur Steuerung autonomer Fahrzeuge mit technischem Bezug
- **Chemische Verfahren:** Innovative Verfahren zur Herstellung von Biokraftstoffen

Pharmazeutische Erfindungen

- **Medikamente:** Patente für neue Wirkstoffe wie Penicillin oder moderne Krebsmedikamente
- **Formulierungen:** Neue Darreichungsformen oder Wirkstoffkombinationen

Materialwissenschaften

- **Neue Kunststoffe:** Materialien mit verbesserten Eigenschaften wie höhere Festigkeit oder Temperaturbeständigkeit
- **Legierungen:** Metallverbindungen mit optimierten mechanischen oder chemischen Eigenschaften

Von der Patentierbarkeit ausgeschlossen

Ausschlusskriterien gemäss Art. 1a, 1b, 2 und 7 PatG

- 1 Entdeckungen**
Reine Entdeckungen wie ein neues chemisches Element oder eine Naturerscheinung sind **nicht** patentierbar, da sie bereits in der Natur existieren und **nicht** erfunden wurden.
- 2 Software "als solche"**
Reine Computerprogramme ohne technischen Bezug sind vom Patentschutz ausgeschlossen. Software kann nur patentiert werden, wenn sie einen technischen Effekt über die normale Programmausführung hinaus erzielt.
- 3 Ästhetische Formschöpfungen**
Designs wie das Aussehen eines Möbelstücks oder rein ästhetische Gestaltungen fallen nicht unter den Patentschutz, sondern können als **Geschmacksmuster** geschützt werden.
- 4 Medizinische Verfahren**
Chirurgische und therapeutische Verfahren sind aus ethischen Gründen **nicht** patentierbar.
- 5 Biologische Materie**
Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung sind ausgeschlossen. Der menschliche Körper, seine Bestandteile und Gensequenzen sind ebenfalls nicht patentierbar.
- 6 Verstösse gegen Ordnung**
Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung, die **guten Sitten**, die menschliche Würde oder geltendes Recht verstossen, sind vom Patentschutz **ausgeschlossen**.

Erfindungshöhe: Erfinderische Tätigkeit

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den **Fachmann** nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Erforderlich ist eine gewisse **Erfindungshöhe**, die über das hinausgeht, was ein Durchschnittsfachmann mit seinem Fachwissen hätte entwickeln können.

Der Massstab: Der Durchschnittsfachmann

Massstab für die Beurteilung ist der **Durchschnittsfachmann**, der auf dem Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung greift. Jede Lösung des Problems, die dieser Durchschnittsfachmann mit seinem Wissen und den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln finden kann, ist nicht patentfähig. Der Durchschnittsfachmann verfügt über durchschnittliches Fachwissen und durchschnittliche Fähigkeiten auf dem betreffenden Gebiet.

Gesamtbetrachtung des Stands der Technik

Ausgangspunkt ist der **gesamte Stand der Technik**. Im Unterschied zur **Neuheitsprüfung** muss kein Einzelvergleich durchgeführt werden, sondern es ist die Kombination aller bekannten Erfindungen entscheidend. Wenn die Erfindung dem Durchschnittsfachmann nach dem gesamten Stand der Technik nahe lag, fehlt die Patentfähigkeit.

Beweisanzeichen für Erfindungshöhe

Indizien in der Rechtsprechung

In der Praxis ist die Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, oftmals komplex. Die Rechtsprechung hat verschiedene **Beweisanzeichen** entwickelt, die bei der Bewertung herangezogen werden können.

Positive Anzeichen (für Erfindungshöhe)

- **Langbestehendes Problem:** Das Problem war über längere Zeit in der Fachwelt bekannt und ein Bedürfnis für seine Lösung bestand, ohne dass eine Lösung gefunden wurde
- **Überwindung technischer Vorurteile:** Durch die Erfindung wird eine technische Fehlvorstellung oder ein Vorurteil in der Fachwelt überwunden
- **Unerwarteter Effekt:** Die Erfindung erzielt einen überraschenden technischen Effekt, der nicht vorhersehbar war
- **Kommerzieller Erfolg:** Die Erfindung führt zu erheblichem wirtschaftlichem Erfolg

Negative Anzeichen (gegen Erfindungshöhe)

- **Parallele Entwicklungen:** Wenn dasselbe Problem innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehrfach und unabhängig voneinander gelöst worden ist, spricht dies gegen eine erfinderische Tätigkeit
- **Naheliegende Kombination:** Die Erfindung stellt lediglich eine naheliegende Kombination bekannter Elemente dar
- **Routinemässige Weiterentwicklung:** Die Lösung ergibt sich aus der normalen Weiterentwicklung des Fachgebiets

Hinweis: Eine Erfindung kann aus mehreren kleinen Erfindungsschritten bestehen, die in ihrer Gesamtheit die erforderliche Erfindungshöhe erreichen.

Google Patents: Recherche-Tool

Patentrecherche und Beispiele

Google Patents ist ein Ableger des Dienstes Google Books und ermöglicht es Nutzern, Patente in ihrem Volltext zu durchsuchen. Die Plattform bietet Zugang zu Millionen von Patentdokumenten aus verschiedenen Ländern und erleichtert die Recherche erheblich.

Praktische Beispiele von Google-Patenten

Bildoptimierung

US20180267994: Patent für Verfahren zur Optimierung und Kompression von Bildern für schnellere Ladezeiten im Web

Autonome Navigation

US20150183440A1: Patent für Navigationssysteme in autonomen Fahrzeugen mit Echtzeit-Routenoptimierung

Weitere Google-Patente

Google hält über 14 bedeutende Patente in Bereichen wie Suchalgorithmen, maschinelles Lernen, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz

Recherche-Tipp: Vor jeder Patentanmeldung sollte eine gründliche Recherche im Stand der Technik durchgeführt werden, um die Neuheit und Erfindungshöhe zu prüfen.

Nationales Anmeldeverfahren in der Schweiz

Schritte der Patentanmeldung beim IGE

1. Einreichung der Anmeldung

Anmeldung beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit vollständigen Unterlagen: Beschreibung der Erfindung, Patentansprüche, technische Zeichnungen und Zusammenfassung. Die Anmeldegebühr beträgt CHF ca. 200.

3. Recherchebericht

Das IGE erstellt einen Recherchebericht über den Stand der Technik. Dieser Bericht ist fakultativ, aber empfehlenswert, da er die Erfolgsaussichten der Anmeldung bewertet und relevante Vorveröffentlichungen identifiziert.

5. Erteilung

Bei positiver Prüfung und Erfüllung aller Voraussetzungen wird das Patent erteilt und im Patentregister eingetragen. Die Erteilung wird im Patentblatt veröffentlicht.

1

Während der 18 Monate der Offenlegung existiert kein vollumfänglicher Patentschutz, aber die Anmeldung ist registriert und kann als prioritätsdatum dienen.

2

2. Formelle Prüfung

Das IGE prüft, ob alle formalen Anforderungen erfüllt sind: Vollständigkeit der Unterlagen, korrekte Gebührenzahlung und Einhaltung der Formvorschriften gemäss PatV.

3

4

4. Offenlegung

Nach 18 Monaten ab Anmeldedatum wird die Patentanmeldung im Patentblatt veröffentlicht und ist damit öffentlich zugänglich. Dies ermöglicht Dritten, von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.

5

Wichtig: In der Schweiz erfolgt keine materielle Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe. Das Patent wird ohne Gewähr erteilt und kann später angefochten werden.

Internationales Anmeldeverfahren

Weltweiter Patentschutz

PCT-Verfahren (Patent Cooperation Treaty)

Das PCT-System ermöglicht eine zentrale internationale Patentanmeldung, die in über 150 Vertragsstaaten Wirkung entfalten kann. Der Anmelder reicht eine einzige Anmeldung ein und kann später entscheiden, in welchen Ländern er Schutz beantragen möchte.

Vorteile:

- Internationaler Recherchebericht zur Beurteilung der Erfolgsaussichten
- Kostenersparnis in der Anfangsphase
- Flexibilität bei der Länderauswahl

Ablauf: Internationale Anmeldung → Internationaler Recherchebericht → Optionale internationale vorläufige Prüfung → Nationale Phase in ausgewählten Ländern

Europäisches Patent (EPA)

Das Europäische Patentamt (EPA) bietet eine zentralisierte Anmeldung für europäische Länder. Ein einziges Erteilungsverfahren führt zu einem Bündel nationaler Patente in den designierten EPA-Mitgliedstaaten.

Vorteile:

- Einheitliches Prüfungsverfahren für europäische Staaten
- Materielle Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe
- Hohe Rechtssicherheit durch strenge Prüfung
- Möglichkeit der Einheitspatent-Validierung (ab 2025)

Wichtig: Nach Erteilung muss das europäische Patent in den einzelnen Ländern validiert werden und entfaltet dann nationale Wirkung. Übersetzungen können erforderlich sein.

Schutzumfang und Schutzdauer

Umfang des Patentschutzes

Der Schutzzumfang eines Patents wird durch die **Patentansprüche** (Claims) definiert. Diese legen präzise fest, welche technischen Merkmale geschützt sind. Der Patentinhaber kann Dritte von der gewerblichen Nutzung der geschützten Erfindung ausschliessen, einschliesslich Herstellung, Angebot, Inverkehrbringen, Gebrauch und Einfuhr.

20

Jahre Schutzdauer

Maximale Schutzdauer ab Anmeldedatum für
alle Patente

+5

Jahre Verlängerung

Mögliche Verlängerung für Arzneimittel und
Pflanzenschutzmittel

CHF

Jahresgebühren

Steigende Jahresgebühren zur
Aufrechterhaltung des Patents (ab 4. Jahr)

Aufrechterhaltung des Patents

Zur Aufrechterhaltung des Patents müssen jährliche Gebühren entrichtet werden. Diese steigen progressiv an und betragen im 20. Jahr CHF 900. Bei Nichtzahlung erlischt das Patent automatisch.

Rechte des Patentinhabers

Ausschliessliche Nutzungsrechte gemäss Art. 8 PatG

Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Dies umfasst insbesondere:

Herstellung

Verbot der Herstellung des patentierten Produkts oder der Anwendung des patentierten Verfahrens ohne Zustimmung

Inverkehrbringen

Kontrolle über Angebot, Verkauf und Vertrieb der geschützten Erfindung auf dem Markt

Einfuhr

Verbot der Einfuhr patentierter Produkte in die Schweiz ohne Erlaubnis des Patentinhabers

Gebrauch

Ausschliessliches Recht zur gewerblichen Nutzung der Erfindung

Übertragung und Lizenzierung von Patenten

Übergang der Rechte gemäss Art. 33 PatG

Das Recht auf ein Patent sowie das Recht am Patent gehen auf Erben über und können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies ermöglicht die wirtschaftliche Verwertung durch Verkauf oder Lizenzierung.

Übertragung von Patentrechten

- **Formvorschrift:** Eine rechtsgeschäftliche Übertragung bedarf der **schriftlichen Form**
- **Patentregister:** Die Eintragung der Übertragung im Patentregister ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert
- **Rechtswirkung:** Vor Eintragung kann weiterhin gegen den bisherigen Inhaber geklagt werden
- **Gutgläubiger Erwerb:** Rechte Dritter, die nicht im Patentregister eingetragen sind, sind gegenüber einem gutgläubigen Erwerber unwirksam

Miteigentum an Patenten

Bei mehreren Berechtigten gelten besondere Regeln:

- **Gemeinsame Ausübung:** Für die Ausübung der Rechte ist grundsätzlich die Zustimmung aller Miteigentümer erforderlich
- **Selbstständige Verfügung:** Jeder Miteigentümer kann über seinen Anteil selbstständig verfügen
- **Klagerecht:** Jeder Miteigentümer kann selbstständig Klage wegen Patentverletzung erheben

Lizenzverträge

Patentinhaber können Dritten Nutzungsrechte einräumen (Lizenzen). Unterschieden wird zwischen ausschliesslichen und einfachen Lizenzen sowie zwischen zeitlich und räumlich beschränkten Lizenzen.

Rechtsmittel bei Patentverletzungen

Zivilrechtliche Ansprüche

Unterlassung und Beseitigung

- **Unterlassungsanspruch:** Verbot weiterer Verletzungshandlungen
- **Beseitigungsanspruch:** Entfernung Produkte vom Markt
- **Vernichtung:** Vernichtung von Produkten, die das Patent verletzen
- **Einstweilige Verfügung:** Sofortige vorläufige Massnahmen zur Verhinderung weiterer Verletzungen

Schadenersatz und Gewinnherausgabe

- **Schadenersatz:** Ersatz des entstandenen Schadens, einschliesslich entgangener Gewinn
- **Gewinnherausgabe:** Herausgabe des durch die Verletzung erzielten Gewinns
- **Lizenzanalogie:** Anspruch auf angemessene Lizenzgebühr

Strafrechtliche Sanktionen

Bei **vorsätzlicher** Patentverletzung drohen strafrechtliche Konsequenzen gemäss Art. 81 PatG:

- **Freiheitsstrafe:** Bis zu 5 Jahren bei vorsätzlicher Verletzung
- **Geldstrafe:** Zusätzlich zur oder anstelle der Freiheitsstrafe
- **Verfolgung:** Erfolgt auf Antrag des Verletzten

Praxisbeispiel: Pharma-Patente

Häufige Streitigkeiten entstehen im Bereich der Generika-Herstellung. Pharmaunternehmen verteidigen ihre Patente auf Krebsmedikamente gegen Generika-Hersteller, die nach Patentablauf oder bei behaupteter Ungültigkeit des Patents auf den Markt drängen. Beispiel: Streit um Glivec (Novartis) in verschiedenen Ländern.

Erlöschen von Patenten

Gründe für das Ende des Patentschutzes

1

Nichtzahlung

Nichtzahlung der jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren führt zum automatischen Erlöschen des Patents

2

Widerruf

Patent wird im Einspruchsverfahren widerrufen, wenn Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt sind

3

Ungültigerklärung

Richterliche Ungültigerklärung aufgrund fehlender Patentierbarkeitsvoraussetzungen

Das Patent gilt rückwirkend als nie erteilt („ex tunc“-Wirkung).

4

Verzicht

Patentinhaber gibt das Patent schriftlich auf und verzichtet auf seine Rechte

vs. Mepha Pharma AG

Wirkstoff Deferasirox · Eisenüberladungstherapie

Bundespatentgericht Schweiz · 2021–2023

64.3%

Wirkstoffanteil
Mepha-Tablette

45–60%

Patentierte
Bandbreite Novartis

2 Urteile

Gegensätzliche
Entscheide

Sachverhalt & Verfahrensablauf

Novartis AG vs. Mepha Pharma AG · Deferasirox

SACHVERHALT

Novartis patentierte eine Tablette mit **45–60 Gewichtsprozent Deferasirox** zur Behandlung von Eisenüberladung bei Patienten mit Blutarmut (Präparat: Exjade®).

Mepha Pharma AG brachte ein Generikum mit **64.3% Deferasirox** auf den Markt — ausserhalb der patentierten Bandbreite, jedoch mit vergleichbarer therapeutischer Wirkung.

Novartis sah ihr Patent verletzt und beantragte vorsorgliche Massnahmen sowie eine Verletzungsklage vor dem Bundespatentgericht.

Kernfrage: Verletzt 64.3% die patentierte Bandbreite 45–60%?

2020

Patent aktiv

Novartis hält CH/EP Patent auf Deferasirox-Formulierung

Dez. 2021

Massnahmeverfahren

Verletzung bejaht — Toleranz $\pm 7.5\%$ angewendet

2022

Hauptverfahren

Vollständige Sachprüfung durch BPatGer St. Gallen

2023

Haupturteil — Wende

Äquivalenz verneint: Zahlenangaben sind verbindlich

Rechtliche Analyse & Lehraussage

PatG Art. 66 · Wortsinnverletzung vs. äquivalente Verletzung

MASSNAHMEVERFAHREN 2021 — VERLETZUNG BEJAHT

Toleranzargument angenommen

Das BPatGer wendete eine pharmazeutische Toleranz von $\pm 7.5\%$ auf die Obergrenze 60% an. Daraus resultierende akzeptable Obergrenze: 68%. Da 64.3% darunter liegt, wurde die Verletzung bejaht.

Kritik: Keine Interessenabwägung zugunsten Mepha. Schadenersatz für zu Unrecht erlassene vorsorgliche Massnahmen ist in der Schweiz kaum durchsetzbar

Risiko trägt einseitig der Beklagte.

HAUPTVERFAHREN 2023 — ÄQUIVALENZ VERNEINT

Zahlenangaben sind verbindlich

Das BPatGer revidierte: Zahlen- und Massangaben in Patentansprüchen begrenzen den Schutzbereich verbindlich. Mitbewerber dürfen darauf vertrauen, dass ausserhalb der Bandbreite kein Patentschutz besteht.

Ausnahme: Nur wenn die genaue Zahl nachweislich keine technische Bedeutung hat, kann Äquivalenz bejaht werden. Hier: 64.3% überschreitet 60% klar und eindeutig.

LEHRAUSSAGE DES FALLS

Zahlenangaben in Patentansprüchen begrenzen den Schutzbereich verbindlich. Äquivalenzschutz greift nur, wenn die genaue Zahl keine technische Bedeutung hat. Der Fall zeigt zudem das Risiko asymmetrischer vorsorglicher Massnahmen im Schweizer Patentverfahren.

Real Cases

Case A:

Der US-Pharmakonzern **Eli Lilly** hielt ein Patent für das Krebsmedikament *Alimta*® (Wirkstoff: Pemetrexed-Disodium). Das Generikaunternehmen **Actavis** wollte in der Schweiz ein ähnliches Medikament mit leicht abgewandeltem Salz (Pemetrexed-Dikalium) vertreiben.

Rechtsfrage:

Verletzt ein Generikum ein Patent, wenn es **chemisch leicht abgewandelt ist, aber dieselbe therapeutische Wirkung erzielt?**

Entscheidung:

Das Bundespatentgericht und später das Bundesgericht (Urteil 4A_131/2015) entschieden:

Auch eine **äquivalente Ausführung** kann eine Patentverletzung darstellen, wenn sie die gleiche Wirkung mit technisch naheliegenden Mitteln erreicht.

FAZIT

Die Grenze zwischen nicht patentierbarem Algorithmus und patentierbarer Erfindung hängt ausschliesslich am Nachweis des technischen Effekts, genau das wäre der eigentliche Prozessgegenstand vor dem Bundespatentgericht.

CASE B:

PROBLEM

Lizenzforderung für Datenkompression
Acacia Research (NPE, USA) fordert Lizenzgebühren für Patente auf Datenkompressionsalgorithmen, eingesetzt in Logitech-Webcam-Treibern auf dem Schweizer Markt.

STREITPUNKTE

Drei zentrale Fragen

1. Sind die Patente in der Schweiz gültig?
2. Hat die Software einen ausreichenden technischen Effekt?
3. Sind die Lizenzgebühren verhältnismässig?

Nicht patentierbar

Patentierbar (computer-implementierte Erfindung)

Sobald der Algorithmus nachweislich Bildqualität verbessert, CPU-Last messbar reduziert oder USB-Latenz senkt, technischer Effekt muss konkret sein.

ENTSCHEIDENDE FRAGE VOR GERICHT

Ist der Kompressionsalgorithmus untrennbar mit der Hardware-Steuerung verbunden, oder läuft er isoliert als reine Rechenoperation?

Markenrecht

Markenschutzgesetz (MSchG)

Was ist eine Marke?

Definition und Funktion

Eine **Marke** ist ein Schutzzeichen, das es einem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäss Art. 1 MSchG sind alle Zeichen schutzfähig, soweit sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von anderen zu unterscheiden.

Funktionen einer Marke

- **Herkunftsfunktion:** Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen
- **Qualitätsfunktion:** Gewährleistung gleichbleibender Qualität
- **Werbefunktion:** Instrument der Kommunikation und Kundenbindung
- **Unterscheidungsfunktion:** Abgrenzung von Konkurrenzprodukten

Warum Markenschutz?

- Marken gelten als wichtiges **Profilierungsmerkmal** für Unternehmen
- Eintragung dient als Schutz für das geistige Eigentum des Unternehmers
- Markenschutz berechtigt den Inhaber, seine Marke zu nutzen, weiterzugeben und Dritten die Verwendung identischer oder ähnlicher Zeichen zu verbieten

Rechtliche Grundlagen des Markenrechts

Gesetzliche Regelungen

1

Markenschutzgesetz (MSchG)

Art. 1 MSchG: "Dieses Gesetz regelt den Schutz der Marken und der Herkunftsangaben." Das MSchG enthält zentrale Bestimmungen zum Erwerb, Schutz und zur Verteidigung von Markenrechten. Es definiert, welche Zeichen als Marken geschützt werden können und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

2

Markenschutzverordnung (MSchV)

Regelt das Verfahren zur Eintragung, Änderung und Verlängerung von Marken sowie weitere Einzelheiten des Markenschutzes. Die Verordnung enthält detaillierte Bestimmungen zu Formalitäten, Gebühren und Verfahrensabläufen beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

3

Zuständigkeit

Streitigkeiten im Markenrecht werden in der Regel von den **Zivilgerichten** bzw. dem **Bundesverwaltungsgericht** (bei Entscheiden des IGE) oder in bestimmten Fällen vom **Bundesgericht** beurteilt. Das IGE ist zuständig für die Prüfung und Eintragung von Marken.

Was wird durch Marken geschützt?

Schutzfähige Zeichen

Grundsätzlich sind alle grafisch darstellbaren Zeichen schutzfähig, die zur Unterscheidung der eigenen Waren bzw. Dienstleistungen dienen. Der Schutz richtet sich nach **Markenart** und **Markentyp**.

Markentypen

- **Wortmarken:** Buchstaben, Zahlen, Wörter oder Wortkombinationen (z.B. "Coca-Cola", "Google")
- **Bildmarken:** Grafische Darstellungen, Logos, Symbole (z.B. Apple-Apfel, Mercedes-Stern)
- **Kombinierte Marken:** Verbindung von Wort- und Bildelementen (z.B. Adidas mit den drei Streifen)
- **Formmarken:** Die Marke „Toblerone“ ist seit 1909 eingetragen. Die charakteristische Form wurde 1996 als 3D-Marke geschützt (CH-Marke Nr. 411318).
- **Farbmarken:** Einzelne Farben oder Farbkombinationen (z.B. Magenta der Telekom)
- **Klangmarken:** Akustische Signale (Telekom-Jingle)

Markenarten

- **Individualmarke:** Marke eines einzelnen Unternehmens (z.B. Rolex)
- **Kollektivmarke:** Marke eines Verbands für dessen Mitglieder
- **Garantiemarke:** Kennzeichnung bestimmter Eigenschaften (z.B. "Suisse Garantie")
- **Geografische Marke:** Herkunftsbezeichnung (z.B. "Gruyère" für Käse)

Wogegen schützen Marken?

Markenschutz schützt gegen **gewerbliche** Nutzung identischer oder ähnlicher Zeichen, die zu Verwechslungsgefahr führen.

Voraussetzung: Registrierung beim IGE.

Farbmarken: Besonderheiten

Schutz von Farben als Marken

Der Schutz von Farben als Marken ist besonders anspruchsvoll und unterliegt strengen Voraussetzungen. Farben sind grundsätzlich **nur** in konkreter Erscheinungsform und in Kombination mit anderen Elementen als Marke schützbar.

Voraussetzungen

Eine Farbe kann nur dann als Marke geschützt werden, wenn sie **intensiv benutzt** wurde und sich bei den Kunden als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (Verkehrsdurchsetzung). Die bloße Anmeldung reicht nicht aus.

Beispiel: Migros Orange

Das charakteristische Orange der Migros hat sich durch jahrzehntelange intensive Nutzung als Kennzeichen durchgesetzt. Verbraucher assoziieren diese Farbe unmittelbar mit der Migros-Marke.

Rechtslage in der Schweiz

Der Schutz von Farben als Marken ist sowohl im schweizerischen als auch im europäischen Markenrecht anerkannt. Da Farben von Haus aus meist nicht unterscheidungskräftig sind, ist in der Regel eine Verkehrsdurchsetzung erforderlich. Die Beurteilung erfolgt stets im Einzelfall.

Was wird nicht geschützt?

Ausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG

Bestimmte Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, selbst wenn sie grundsätzlich unterscheidungskräftig sein könnten. Diese Ausschlüsse dienen dem Allgemeininteresse und verhindern die Monopolisierung von Zeichen, die allen zur Verfügung stehen sollten.

Gemeingut

Zeichen, die Gemeingut sind, können nicht geschützt werden, es sei denn, sie haben sich als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt (Verkehrsdurchsetzung).

Beispiele: Beschreibende Begriffe wie "schnell", "gut", "billig".

Technisch notwendige Formen

Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder technisch notwendig sind, können nicht als Marke geschützt werden. Dies verhindert, dass technische Lösungen über das Markenrecht monopolisiert werden.

Beispiel: Die Form einer Standard-Schraube.

Einfache Zeichen

Zu einfache Zeichen wie einzelne Buchstaben, einfache geometrische Formen oder Abkürzungen ohne besondere Gestaltung sind nicht schutzfähig, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Hoheitszeichen

Wappen, Flaggen und andere Hoheitszeichen sowie Zeichen internationaler Organisationen sind vom Markenschutz ausgeschlossen.
Beispiel: Schweizerkreuz, Rotes Kreuz.

Verstösse gegen Ordnung

Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, können nicht als Marke eingetragen werden. Dies umfasst anstössige, diskriminierende oder irreführende Zeichen.

Markenrechte und Schutzdauer

Rechte des Markeninhabers

Der Markeninhaber erhält die exklusive Möglichkeit, sein Produkt oder seine Dienstleistung individuell zu kennzeichnen und jede Verwendung des Kennzeichens durch Dritte zu verhindern. Dies umfasst die Befugnis, gegen Verletzungen vorzugehen und Lizenzen zu erteilen.

10**Jahre Schutzdauer**

Initiale Schutzdauer ab Eintragung, beliebig
oft verlängerbar

5**Jahre Benutzungsfrist**

Marke muss innert 5 Jahren markenmässig
benutzt werden, sonst Verfall

3**Monate Widerspruchsfrist**

Frist für Widerspruch gegen
Markeneintragung ab Bekanntmachung

Wichtige Voraussetzungen

Benutzungspflicht (Art. 12 MSchG)

Die Marke muss innert 5 Jahren nach Eintragung markenmässig benutzt werden, sonst verfällt der Schutz. "Markenmässige Benutzung" bedeutet Verwendung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr.

Eintragungsprinzip im Schweizer Markenrecht (Art. 5 MSchG)

Grundsatz:

- Das Markenrecht entsteht **erst mit Eintragung** im Markenregister (konstitutiv).
- **Vorgängiger Gebrauch oder Veröffentlichung** der Marke ist **nicht erforderlich**.

Ausnahme: Notorisch bekannte Marke (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG)

- Bekanntheit $\geq 50\%$ in massgebendem inländischem Verkehrskreis (Abnehmer/Händler).
- Marke muss in der Schweiz etabliert sein.
- Schützt vor älteren Drittrechten, aber Prüfung erfolgt erst im Widerspruchsverfahren/Zivilprozess.

Weitere Hinweise:

- **Gebrauchsprinzip:** Vor der Eintragung genutzte Marken können weiterverwendet werden (Art. 14 MSchG).
- **Altrechtliche Gebrauchspriorität:** Marken vor 01.04.1993 folgen dem alten Recht (Gebrauchspriorität).
- **Vorwirkungen:** Schaden kann rückwirkend geltend gemacht werden, wenn der Beklagte vom Eintragungsgesuch Kenntnis hatte.

Merksatz:

Eintragung = Schutzgrundlage, notorische Marken und Gebrauchspriorität bilden die **Ausnahmen**.

Verwechslungsgefahr und Widerspruch

Schutz vor verwechselbaren Zeichen

Gemäss Art. 3 MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Verwechslungsgefahr

Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn:

- **Zeichenähnlichkeit:** Die Zeichen sich in Klang, Bild oder Bedeutung ähneln
- **Warenähnlichkeit:** Die Waren oder Dienstleistungen sich überschneiden oder verwandt sind
- **Kennzeichnungskraft:** Die ältere Marke eine hohe Bekanntheit und Unterscheidungskraft aufweist

Die Beurteilung erfolgt aus Sicht des durchschnittlich informierten und aufmerksamen Verbrauchers der relevanten Waren oder Dienstleistungen.

Widerspruchsverfahren (Art. 31 MSchG)

Jeder, der behauptet, er hätte ein besseres Recht, kann innert **3 Monaten** Widerspruch gegen die Eintragung erheben. Die Frist beginnt ab dem Tag der Bekanntmachung der Eintragung im Markenregister.

Widerspruchsgründe:

- Ältere identische oder ähnliche Marke
- Verwechslungsgefahr
- Bekannte Marke (auch für andere Waren)
- Firmennamen oder Geschäftsbezeichnungen

Wichtig: Immer auch ausländische Markeneintragungen prüfen (lassen), insbesondere beim Festlegen von Domainnamen.

Domainnamen und Markenschutz

Verhältnis zwischen Domains und Marken

Domainnamen sind nicht identisch mit Unternehmensnamen. Während Firmennamen unter dem ZGB und Firmenschutz (OR/HRegV) geschützt sind, unterliegen Domainnamen eigenen Regeln.

Rechtliche Grundlagen

- **Markenrecht:** Eingetragene Marken geniessen Schutz gegen identische oder verwechselbare Domainnamen
- **Namensrecht (ZGB):** Schutz des Namensrechts natürlicher und juristischer Personen
- **Lauterkeitsrecht (UWG):** Schutz gegen unlautere Geschäftspraktiken, einschliesslich Domain-Grabbing
- **First-come-first-served:** Bei .ch-Domains gilt grundsätzlich das Prioritätsprinzip

Domain-Grabbing

Das missbräuchliche Registrieren von Domainnamen, die fremde Kennzeichnungsrechte verletzen, ist unzulässig. Typische Fälle: Registrierung bekannter Markennamen als Domain zur Erpressung oder zur Umleitung von Traffic.

Domain-Konflikte

Schlichtungsverfahren: ICANN/WIPO bieten Schlichtungsverfahren für internationale Domains (.com, .net, .org). Für .ch-Domains ist das SWITCH Dispute Resolution Service zuständig.

Gerichtsverfahren: Bei Scheitern der Schlichtung können Zivilgerichte angerufen werden. Ansprüche umfassen Unterlassung, Übertragung der Domain und Schadenersatz.

Praxistipp

Unternehmen sollten ihre Marken auch als Domainnamen registrieren und regelmässig überwachen, ob Dritte verwechselbare Domains registrieren. Defensive Registrierungen (verschiedene TLDs) können sinnvoll sein.

Das Bundesgericht entschied in *UBS.com-Fall*, dass die Registrierung eines Domainnamens, der mit einer bekannten Marke identisch ist, eine unlautere Ausnutzung darstellen kann (BGE 126 III 239).

Rechtsschutz bei Markenverletzungen

Zivilrechtliche Ansprüche gemäss Art. 52 ff. MSchG

Ansprüche des Markeninhabers

- **Feststellungsklage:** Feststellung der Markenverletzung und des Bestehens des Markenrechts
- **Unterlassungsklage:** Verbot weiterer Verletzungshandlungen
- **Beseitigungsklage:** Entfernung verletzender Kennzeichen und Vernichtung verletzender Produkte
- **Klage auf Herkunftsangabe:** Auskunft über Herkunft und Vertriebswege verletzender Produkte
- **Schadenersatz:** Ersatz des entstandenen Schadens, einschliesslich entgangener Gewinn
- **Gewinnherausgabe:** Herausgabe des durch die Verletzung erzielten Gewinns
- **Vorsorgliche Massnahmen:** Einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Ansprüchen

Strafrechtliche Ansprüche (Art. 61 ff. MSchG)

Bei **vorsätzlicher** Markenverletzung drohen strafrechtliche Konsequenzen:

- **Freiheitsstrafe:** Gefängnis bei vorsätzlicher Verletzung
- **Geldstrafe:** Bis zu CHF 100'000

Beweissicherung

Wichtig ist die frühzeitige Sicherung von Beweisen:

- Dokumentation der Verletzungshandlungen
- Sicherstellung verletzender Produkte
- Screenshots von Websites - [Wayback Machine \(Internet Archive\)](#)
- Zeugenaussagen

Praxisfall: Nespresso-Kapseln

Bundesgericht bestätigt Löschung der Formmarke

Sachverhalt: Nestlé hatte eine Formmarke für die charakteristische Form ihrer Nespresso-Kapseln angemeldet. Diese Formmarke wurde jedoch vom Institut für Geistiges Eigentum (IGE) und später vom Bundesgericht gelöscht, weil die Form nicht unterscheidungskräftig war.

Begründung des Gerichts

Das Bundesgericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Form der Kapseln **rein funktional** und nicht geeignet sei, die Herkunft der Ware zu kennzeichnen. Die pyramidenförmige Kapsel mit Rillen dient ausschliesslich der Kompatibilität mit der Nespresso-Maschine und der optimalen Extraktion des Kaffees.

Fehlende Unterscheidungskraft

Die Form hatte keine **Unterscheidungskraft**, da sie nicht als Herkunftshinweis auf Nestlé diene, sondern als technisch **notwendige** Gestaltung wahrgenommen wurde. Verbraucher assoziierten die Form nicht mit einem bestimmten Hersteller, sondern mit der Funktionalität des Systems.

Rechtliche Einordnung

Gemäss Art. 2 b MSchG sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausgeschlossen. Dies verhindert, dass technische Lösungen über das Markenrecht monopolisiert werden und nach Ablauf eines Patents weiterhin geschützt bleiben.

Quelle

Detaillierte Analyse: [legalpatent.com](https://www.legalpatent.com)

Praxisfall Nespresso: Fragestellungen

Zu analysierende Rechtsfragen

1 Was ist eine Formmarke, und welche Voraussetzungen muss sie erfüllen?

Definition der Formmarke, Abgrenzung zu anderen Markentypen und Darstellung der rechtlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit dreidimensionaler Formen

2 Warum hat das Bundesgericht die Formmarke der Nespresso-Kapseln gelöscht?

Analyse der Begründung des Gerichts, insbesondere hinsichtlich Funktionalität und fehlender Unterscheidungskraft

3 Welche Rolle spielt die Unterscheidungskraft bei der Eintragung einer Marke?

Bedeutung der Unterscheidungskraft als zentrale Voraussetzung für den Markenschutz und Abgrenzung zu funktionalen Elementen

4 Was hätte Nestlé tun können, um die Formmarke erfolgreich zu schützen?

Alternative Schutzstrategien und präventive Massnahmen zur Sicherung des geistigen Eigentums

5 Welche Lehren können Unternehmen aus diesem Fall ziehen?

Praktische Empfehlungen für die Gestaltung von Markenschutzstrategien, insbesondere bei Produktformen

Praxisfall Nespresso: Lösung Teil 1

1. Formmarke und Voraussetzungen

Eine **Formmarke** schützt die dreidimensionale Form eines Produkts oder seiner Verpackung. Sie ist eine besondere Art der Marke, die nicht aus Wörtern oder Bildern, sondern aus der räumlichen Gestaltung besteht.

Voraussetzungen für Formmarken

- **Unterscheidungskraft:** Die Form muss sich deutlich von anderen Produkten abheben und die Herkunft der Ware kennzeichnen. Sie muss als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden.
- **Keine reine Funktionalität:** Die Form darf **nicht** ausschliesslich durch technische oder funktionale Gründe bestimmt sein. Technisch **notwendige** Formen sind vom Markenschutz **ausgeschlossen** (Art. 2 b MSchG).
- **Keine Wesensform:** Die Form darf nicht das Wesen der Ware ausmachen, d.h. sie darf nicht die einzig mögliche oder naheliegende Form für diese Art von Produkt sein.
- **Grafische Darstellbarkeit:** Die Form muss klar und eindeutig darstellbar sein.

Erfolgreiche Beispiele

- **Coca-Cola-Flasche:** Die charakteristische Konturform ist weltweit als Formmarke geschützt, da sie über die reine Funktionalität hinausgeht und als Herkunftshinweis dient
- **Toblerone-Verpackung:** Die dreieckige Form der Schokolade ist als Formmarke geschützt
- **Lindt-Goldhase:** Die spezifische Form des Schokoladenhasen genießt Markenschutz

Abgrenzung

Formmarken sind abzugrenzen von **Geschmacksmustern** (Designschutz), die das ästhetische Erscheinungsbild schützen, und von **Patenten**, die technische Erfindungen schützen.

Praxisfall Nespresso: Lösung Teil 2

2. Löschung der Nespresso-Formmarke

Das Bundesgericht entschied, dass die Form der Nespresso-Kapseln die Voraussetzungen für eine Formmarke nicht erfüllt. Die Begründung stützte sich auf zwei zentrale Argumente:

Reine Funktionalität

Die pyramidenförmige Kapsel mit Rillen ist **rein funktional** gestaltet. Jedes Element der Form dient einem technischen Zweck:

- **Pyramidenform:** Optimale Durchströmung des Wassers und gleichmässige Extraktion des Kaffees
- **Rillen:** Stabilität der Kapsel und Abdichtung in der Maschine
- **Grösse und Proportionen:** Kompatibilität mit der Nespresso-Maschine

Die Form ist technisch notwendig und fällt damit unter den Ausschlussgrund des Art. 2 b MSchG. Eine Monopolisierung dieser Form über das Markenrecht würde Wettbewerber unangemessen behindern.

Fehlende Unterscheidungskraft

Die Form diene nicht als **Herkunftshinweis** auf Nestlé. Verbraucher assoziierten die Kapselform nicht mit einem bestimmten Hersteller, sondern mit der Funktionalität des Nespresso-Systems. Die Form wurde als technische Notwendigkeit wahrgenommen, nicht als Kennzeichen.

Das Gericht stellte fest, dass die Form keine eigenständige Unterscheidungskraft besitzt und auch durch intensive Benutzung keine Verkehrsdurchsetzung erreicht hat. Verbraucher identifizierten Nespresso-Produkte anhand der Wortmarke "Nespresso" und der Verpackungsgestaltung, nicht anhand der Kapselform.

Praxisfall Nespresso: Lösung Teil 3

3. Rolle der Unterscheidungskraft

Die **Unterscheidungskraft** ist eine zentrale Voraussetzung für den Markenschutz. Sie ist entscheidend dafür, dass Verbraucher die Marke einem bestimmten Unternehmen zuordnen können und sie von anderen Angeboten unterscheiden.

Definition und Bedeutung

Unterscheidungskraft liegt vor, wenn ein Zeichen geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das Zeichen muss als **Herkunftshinweis** wahrgenommen werden.

Abstufungen

- **Hohe Unterscheidungskraft:** Fantasiebezeichnungen ohne beschreibenden Gehalt (z.B. "Kodak", "Xerox")
- **Mittlere Unterscheidungskraft:** Zeichen mit gewissem Bezug zur Ware, aber nicht rein beschreibend
- **Schwache Unterscheidungskraft:** Zeichen mit beschreibenden Elementen, die sich aber durchgesetzt haben
- **Keine Unterscheidungskraft:** Rein beschreibende oder funktionale Zeichen

Verkehrsdurchsetzung

Zeichen, die ursprünglich keine Unterscheidungskraft haben, können durch intensive Benutzung Unterscheidungskraft erlangen (**Verkehrsdurchsetzung** oder **Secondary Meaning**). Voraussetzung ist, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftshinweis versteht.

Konsequenzen fehlender Unterscheidungskraft

Fehlende Unterscheidungskraft führt zur:

- Ablehnung der Markeneintragung
- Löschung einer eingetragenen Marke
- Schwächung der Durchsetzbarkeit gegenüber Dritten

Im Fall Nespresso fehlte die Unterscheidungskraft, weil die Form als technische Notwendigkeit und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen wurde.

Vergleich: Patent- und Markenrecht

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Patentrecht

- **Schutzgegenstand:** Technische Erfindungen (Produkte und Verfahren)
- **Voraussetzungen:** Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit
- **Schutzdauer:** 20 Jahre ab Anmeldung (nicht verlängerbar, ausser Arzneimittel)
- **Prüfung:** In der Schweiz keine materielle Prüfung, Patent wird ohne Gewähr erteilt
- **Kosten:** Hohe Anmeldegebühren und steigende Jahresgebühren
- **Offenlegung:** Vollständige Offenlegung der Erfindung erforderlich
- **Zweck:** Förderung von Innovation durch zeitlich begrenztes Monopol

Markenrecht

- **Schutzgegenstand:** Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen (Wörter, Bilder, Formen, Farben)
- **Voraussetzungen:** Unterscheidungskraft, keine Ausschlussgründe
- **Schutzdauer:** 10 Jahre, beliebig oft verlängerbar (potenziell unbegrenzt)
- **Prüfung:** Formelle Prüfung und Prüfung auf absolute Ausschlussgründe
- **Kosten:** Moderate Anmelde- und Verlängerungsgebühren
- **Offenlegung:** Keine Offenlegung technischer Details erforderlich
- **Zweck:** Schutz der Herkunftskennzeichnung und Verhinderung von Verwechslungen

Internationaler Vergleich

Schweiz, EU und internationale Systeme

Patentrecht

Schweiz:

- Keine materielle Prüfung, Patent ohne Gewähr
- Relativ schnelles Verfahren
- Nationale Wirkung

Europäisches Patentamt (EPA):

- Strenge materielle Prüfung
- Zentralisiertes Verfahren für bis zu 39 Staaten
- Hohe Rechtssicherheit
- Nach Erteilung Bündel nationaler Patente

PCT (Patent Cooperation Treaty):

- Internationale Anmeldung für über 150 Staaten
- Zeitgewinn für nationale Anmeldungen
- Internationaler Recherchebericht

Markenrecht

Schweiz:

- Nationale Eintragung beim IGE
- Formelle Prüfung und Prüfung auf absolute Ausschlussgründe
- Keine Prüfung auf relative Ausschlussgründe (Verwechslungsgefahr)

EU-Marke (EUIPO):

- Einheitliche Marke für alle EU-Mitgliedstaaten
- Zentralisiertes Verfahren
- Kostengünstig für mehrere Länder

Madrider Markenabkommen (MMA):

- Internationale Registrierung für über 120 Staaten
- Zentrale Verwaltung über WIPO
- Kosteneffizient für globalen Schutz

Aktuelle Entwicklungen und Trends

Zukunft des Patent- und Markenrechts

Patentrecht

- **Künstliche Intelligenz:** Diskussion über Patentierbarkeit von KI-generierten Erfindungen und KI als Erfinder
- **Biotechnologie:** Erweiterte Patentierbarkeit von Gensequenzen und synthetischer Biologie
- **Softwarepatente:** Zunehmende Bedeutung von Software mit technischem Bezug, insbesondere im Bereich IoT und autonome Systeme
- **Einheitspatent (EU):** Einführung des einheitlichen Patentschutzes in der EU mit zentralem Gerichtssystem
- **Blockchain:** Patente für Blockchain-Anwendungen und Smart Contracts

Markenrecht

- **Digitale Marken:** Schutz von NFTs, virtuellen Gütern und Metaverse-Marken
- **Nicht-traditionelle Marken:** Zunehmende Bedeutung von Klang-, Duft- und Bewegungsmarken
- **Social Media:** Markenschutz in sozialen Netzwerken und Influencer-Marketing
- **Künstliche Intelligenz:** KI-gestützte Markenüberwachung und -durchsetzung
- **Nachhaltigkeitsmarken:** Wachsende Bedeutung von Umwelt- und Nachhaltigkeitskennzeichnungen
- **Globalisierung:** Harmonisierung internationaler Markensysteme

Herausforderungen

Unternehmen müssen sich auf schnelle technologische Entwicklungen einstellen und ihre IP-Strategien kontinuierlich anpassen. Die Digitalisierung erfordert neue Ansätze im Schutz geistigen Eigentums.

Zusammenfassung: Kernpunkte

Wichtigste Erkenntnisse



Patentrecht

- Schutz technischer Erfindungen für 20 Jahre
- Voraussetzungen: Neuheit, Erfindungshöhe, gewerbliche Anwendbarkeit
- Keine materielle Prüfung in der Schweiz
- Internationale Anmeldung über PCT oder EPA möglich



Markenrecht

- Schutz von Kennzeichen für 10 Jahre, beliebig verlängerbar
- Voraussetzung: Unterscheidungskraft
- Benutzungspflicht innert 5 Jahren
- Internationale Registrierung über Madrider System



Rechtsdurchsetzung

- Zivilrechtliche Ansprüche: Unterlassung, Schadenersatz, Gewinnherausgabe
- Strafrechtliche Sanktionen bei vorsätzlicher Verletzung
- Einstweilige Verfügungen für schnelle Massnahmen
- Internationale Durchsetzung möglich



Strategische Empfehlungen

- Frühzeitige und umfassende IP-Strategie entwickeln
- Gründliche Recherche vor Anmeldungen
- Professionelle Beratung nutzen
- Mehrschichtige Schutzstrategie verfolgen

Referenzen und Quellen

Literatur und weiterführende Informationen

Gesetzliche Grundlagen

- **Fedlex:** Die Publikationsplattform des Bundesrechts – www.fedlex.admin.ch
- **Patentgesetz (PatG)** und Patentverordnung (PatV)
- **Markenschutzgesetz (MSchG)** und Markenschutzverordnung (MSchV)

Fachliteratur

- Schweizer, Richter: *Markenrecht*, 2014
- Glassen, Peter: *Schweizer Fachmagazin für geistiges Eigentum*
- Diverse Kommentare zum PatG und MSchG

Online-Ressourcen

- **IGE:** Institut für Geistiges Eigentum – www.ige.ch
- **Swissreg:** Schweizer Marken- und Patentregister
- – www.swissreg.ch

Internationale Organisationen

- **WIPO:** World Intellectual Property Organization – www.wipo.int
- **EPA:** Europäisches Patentamt – www.epo.org
- **EUIPO:** EU-Markenamt – www.euipo.europa.eu

Recherche-Tools

- **Google Patents:** Patentrecherche – patents.google.com
- **Espacenet:** EPA-Patentdatenbank
- **TMview:** Europäische Markendatenbank

Bildquellen

Alle Bilder sind lizenzfrei – Quelle: pixabay.com

Herzlichen Dank an: Ursula Uttinger für die Unterstützung

MEP Musterfrage

Frage mit Antwort

Grenzen Sie das Patent vom Designschutzrecht ab. Ist ein gleichzeitiger Schutz möglich?

Musterantwort

Das Patent schützt technische Erfindungen (z. B. Funktionsweise, Lösung eines technischen Problems)

.Das Designrecht schützt dagegen die äussere Gestaltung eines Produkts, also dessen Aussehen (Form, Farbe, Struktur), die auf den Seh- oder Tastsinn wirkt.

Ein gleichzeitiger Schutz ist grundsätzlich möglich.

Aber: Er ist ausgeschlossen, wenn die Gestaltung ausschliesslich technisch bedingt ist.

In diesem Fall kommt nur Patentschutz in Frage.

Viel Erfolg!

Hochschule Luzern – Informatik

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Dr. Radwan Eskhita